NR 4 din 01.01.2026

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII INFORMATICE,

1. Părțile contractante:

1.1. ONE TOP SOLUTION, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava, având **CUI RO39988494** și numărul de înregistrare **J33/1520/2018**, cu sediul social în municipiul Suceava, strada Tineretului, nr. 6, bl. 86, sc. A, ap. 20, județul Suceava, cont bancar RO86BTRLRONCRT0471538001 deschis la Banca Transilvania, date de contact: telefon 0757741036, reprezentată de administratorul Ciobanu Constantin Augustin, în calitate de Prestator, pe de o parte,

și

1.2. SURIE INVEST MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Brașov, Strada **Str. Brândușelor nr. 84, Et. 4,**, cod poștal **210002**, având cod fiscal **39881216** cu numărul de înregistrare **J2018002097081** și cont bancar **RO11 BREL 0002 0050 4510 0100**, deschis la **LIBRA BANK**, date de contact: telefon **+40 753 755 327**, e-mail **meduza.agency.st@gmail.com**, reprezentată de **Pălașan Horia Bucur**, cu funcția de **Administrator**, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii, în conformitate cu următoarele clauze.

2. Scopul şi obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract constă în prestarea de către Prestator a **serviciilor unice de configurare și implementare tehnică a campaniilor Google Ads (Setup inițial)**, conform condițiilor și termenilor agreați de ambele părți. Serviciile sunt detaliate în oferta disponibilă la adresa: https://bit.ly/Google-Ads-Setup.

- Orice modificare ulterioară a conținutului ofertei publicate la acest link **nu va produce efecte asupra prezentului contract**, decât dacă este acceptată în scris de ambele părți.

3. Prețul contractului:

•

Servicii	Pret	Unitate de masura
1. Google Ads Bronze	500 € + TVA	Luna
2. Facebook Ads Bronze	350 € + TVA	Luna
3. Mentenanta Wordpress Bronze	100 € + TVA	Luna
4. Optimizare SEO Bronze	500 € + TVA	Luna
5. Tiktok Ads Bronze	350 € + TVA	Luna
Total cu DISCOUNT 44,44%	1000 € + Tva	Luna

3.1 Prețul contractului reprezintă valoarea totală a serviciilor prestate pe întreaga durată a contractului.

3.2 Tariful achitat o data la stabilit pentru executarea contractului, pe care Beneficiarul îl va achita Prestatorului, este echivalentul în lei al sumei de **1.000€ + TVA**, calculat la cursul BNR din ziua emiterii facturii. Factura se emite la data semnării prezentului contract, iar plata se efectuează în termen de **5 zile lucrătoare** de la emitere.

3.3 În cazul neplății unei facturi la termen, ONE TOP SOLUTION SRL are dreptul de a solicita Beneficiarului **penalități de întârziere de 0,5% pe zi** calendaristică, aplicate asupra sumei restante, până la achitarea integrală a debitului.

3.4. Prețul pentru serviciile contractate a fost stabilit de Beneficiar pe baza ofertei comerciale valabile la data semnării prezentului contract. **Serviciul are caracter unic și nu implică plăți recurente, abonamente sau costuri de mentenanță**, cu excepția cazului în care părțile convin altfel printr-un act adițional. Orice servicii suplimentare solicitate ulterior finalizării setup-ului vor fi tarifate separat, conform ofertei comerciale în vigoare la momentul solicitării.

În cazul în care se vor solicita servicii suplimentare sau opționale ulterior finalizării setup-ului, acestea vor fi tarifate separat, conform ofertei comerciale în vigoare la momentul solicitării.

3.5 Plata trebuie efectuată în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii și a comunicării prin sistemul e-Factura și la adresa de Email Beneficiarului mai sus menționată. Neplata în acest termen pune automat Beneficiarul în întârziere, fără alte formalități suplimentare, iar accesul la serviciile comandate poate fi restricționat.

3.6 Plata va fi efectuată în întregime.

3.7 Plata se va efectua în **lei sau euro în funcție de moneda facturi**, în **contul bancar al Prestatorului** deschis la Banca Transilvania:

- **Pentru plăți în lei:** IBAN RO86BTRLRONCRT0471538001
- **Pentru plăți în euro:** IBAN RO36BTRLEURCRT0471538001

4. Durata contractului

4.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și rămâne valabil până la finalizarea completă a serviciilor contractate, respectiv livrarea setup-ului Google Ads conform specificațiilor din ofertă.

4.2 Durata minimă a contractului este de **minim 6 luni**, începând cu data semnării de către ambele părți. La expirarea acestei perioade, contractul se prelungește automat pentru perioade succesive egale. Factura se emite în prima zi a perioadei de facturare, iar plata pentru serviciile contractate va fi efectuată în avans. Pentru facturarea lunară, factura se emite în data de 1 a fiecărei luni, acoperind serviciile care urmează să fie prestate în luna respectivă.

5. Documentele contractului:

5.1. Documentele contractului, sunt: prezentul contract, oferta comerciala, cerere din partea beneficiarului sau cerere din partea Beneficiarului, alte documente cu caracter contractual concomitente sau subsecvente semnării contractului

6. Obligațiile furnizorului

6.1 SC ONE TOP SOLUTION SRL se obligă să presteze serviciile contractate, conform cerințelor Beneficiarului.

6.2. Prestatorul are obligaţia la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale asumate prin prezentul contract.

7. Obligațiile beneficiarului

7.1 Beneficiarul se angajează să furnizeze Prestatorului datele de autentificare necesare pentru accesul la directorul rădăcină al site-ului și la baza de date aferentă acestuia.

7.2 La solicitarea Prestatorului, Beneficiarul are obligația de a transmite informații, documente și alte materiale necesare pentru completarea tuturor secțiunilor inițiale obligatorii.

7.3 Este strict interzisă închirierea sau vânzarea serviciilor contractate către terți, sub sancțiunile prevăzute în prezentul contract.

7.4 Orice reclamație privind serviciile web sau facturarea acestora va fi adresată Serviciului Clienți al SC ONE TOP SOLUTION SRL. Depunerea unei reclamații nu îl exonerează pe Beneficiar de obligația de a achita plățile datorate.

7.5 Beneficiarul se obligă să furnizeze Prestatorului toate informațiile solicitate, pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. În cazul în care Beneficiarul nu furnizează informațiile necesare într-un termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestora, Prestatorul are dreptul de a suspenda serviciile până la primirea datelor solicitate, fără ca aceasta să afecteze obligațiile de plată ale Beneficiarului.

8. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatiilor:

8.1. In cazul in care din vina sa exclusiva, prestatorul nu reușește să-și respecte obligațiile asumate prin prezentul contract, se va deduce din valoarea facturii, o suma procentuala, reprezentand penalitati pentru obligațiile neîndeplinite.

8.2. Beneficiarul își rezerva dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fara nici o compensatie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiția ca aceasta anulare sa nu afecteze dreptul furnizorului la acțiunea în despăgubire pentru serviciile prestate.

9. Încetarea contractului

9.1 Prezentul contract, poate înceta în următoarele cazuri:

9.2 Prin acordul părților;

9.3 Prin denuntare unilaterala din partea **SC ONE TOP SOLUTION SRL**, fără preaviz și drept de compensatii sau despăgubiri în următoarele situații:

- dacă Clientul vinde sau subinchiriaza serviciile oferite de către Prestator;

9.4 Având în vedere că obiectul prezentului contract îl reprezintă o prestare unică de servicii, acesta se consideră încheiat la data livrării setup-ului și a achitării integrale a facturii corespunzătoare.

9.5 Încetarea contractului nu aduce atingere obligațiilor scadente născute până la data încetării.

9.6 Dacă se majorează tarifele abonamentului de furnizare serviciilor WEB contractate, caz în care Clientul are la dispoziție 10 zile calendaristice pentru a aduce la cunostinta SC ONE TOP SOLUTION SRL, intenția de încetare a contractului. La expirarea acestei perioade, noile tarife se considera irevocabil acceptate.

9.7 În cazul în care contractul încetează înainte de perioada contractuala stabilita de parti, din cauza nerespectării de către Client a prevederilor contractuale, Clientul va fi obligat la plata de despăgubiri către SC ONE TOP SOLUTION SRL, care constau în contravaloarea

abonamentului de servicii WEB contractat de catre Client, înmulțit cu numărul perioadelor de facturare rămase până la expirarea perioadei contractuale convenite.

9.8 Încetarea contractului nu produce efecte asupra obligatiilor scadente rezultate din încetarea prezentului contract

9.9 În cazul în care contractul se reziliază prin ajungerea la termen, se considera reziliat numai după plata tuturor obligatiilor, în condițiile arătate în prezentul contract.

10. Metode de notificare

10.1 Pentru realizarea notificărilor se vor folosi cu precădere adresele de poștă electronică indicate în cele ce urmează:

10.2 Adresa de poștă electronică a prestatorului pentru trimiterea și recepționarea notificărilor este: **office@onetopsolution.ro**

10.3 Adresa de poștă electronică a beneficiarului pentru trimiterea și recepționarea notificărilor este: **Meduza.agency.st@gmail.com**

10.4 Notificările transmise prin e-mail sunt considerate valabile și produc efecte legale, fără a necesita confirmarea explicită a primirii, exceptând cazurile în care se solicită expres confirmarea scrisă. Orice modificare a adresei de e-mail a uneia dintre părți trebuie comunicată celeilalte părți în termen de 3 zile lucrătoare.

11. Forţa majoră

11.1 Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului contract şi care face imposibilă executarea şi îndeplinirea contractului;(calamităţi, războaie, etc).

11.2 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

11.3 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

11.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

11.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în maxim 3 zile, în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

12. Solutionarea litigiilor:

12.1 Beneficiarul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

12.2 Dacă după **15 zile** de la începerea tratativelor neoficiale, Beneficiarul și Prestatorul nu reușesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa se se soluționeze de către instanțele judecatoresti de la sediul prestatorului.

13. Limba care guvernează contractul:

13.1 Limba care guvernează contractul, este limba romana. Comunicarea de orice natura, destinate optimizării colaborării dintre furnizor și client se fac în limba romana. Orice comunicare între părți va trebui sa fie făcută doar în scris, înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

14. Comunicarea intre partile contractante

14.1 Comunicarile dintre parti se pot face și prin telefon, email sau Whatsapp în toate zilele saptamanii de luni pana vineri de la orele **9:00 pana la ora 17:00**.

15. Despre obligaţia de confidenţialitate

15.1 Părţile contractante se obligă să păstreze secretul privind toate informaţiile şi documentaţiile de care au luat la cunoştinţă în cursul derulării prezentului contract, să nu le divulge terţilor şi să păstreze secretul comercial, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic cealaltă parte.

15.2 Părţile contractante vor păstra în strictă confidenţialitate toate datele şi informaţiile comerciale cu privire la preţuri, baze de date utilizate, logistică utilizată, etc, orice dezvăluire a acestor informaţii de către o parte contractantă care pot leza interesele celeilalte părţi, poate atrage răspunderea părţii implicate în instanţă, cu recuperarea pagubelor create de către partea lezată.

15.3 Excepţie de la această clauză o constituie acordul părţii contractante şi informaţiile notorii precum ofertele publice şi promoţiile comerciale ale prestatorului.

15.4 Încălcarea de către oricare dintre părţi a obligaţiei de confidenţialitate, va da naştere, în sarcina părţii aflate în culpă, a unei obligaţii de plată, cu titlul de clauză penală, sumelor avansate de către cealaltă parte, până la momentul respectiv, care se va cumula cu despăgubirile efective pentru prejudiciul suferit.

15.5 Beneficiarul nu are dreptul să ofere acces terților la website, conturile de publicitate sau alte servicii contractate, pe durata contractului, fără acordul prealabil scris al Prestatorului sau înainte de rezilierea acestuia.

16. Servicii suplimentare opţionale

16.1 La solicitarea beneficiarului, prestatorul poate să îi acorde şi servicii de mentenanţă sau administrare web, pentru un preţ suplimentar.

16.2 Preţul suplimentar va fi stabilit având ca bază de calcul **tariful orar de 60 € / oră + TVA**, calculat în funcţie de sarcinile ce urmează să fie îndeplinite la cererea beneficiarului.

16.3 Dacă serviciile suplimentare opţionale descrise în alineatul anterior se vor solicita ulterior încheierii prezentului contract, prestarea acestora se va face ulterior încheierii unui Act Adiţional în acest sens.

17. Drepturile de autor și accesul la conturile de publicitate

17.1. **Drepturile de autor asupra materialelor create de** ONE TOP SOLUTION SRL
ONE TOP SOLUTION SRL deține toate drepturile de autor asupra materialelor realizate în cadrul prezentului contract, inclusiv, dar fără a se limita la, campanii publicitare, imagini, videoclipuri, conținut creativ și audiențe asociate acestora, conform prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

17.2. **Cedarea drepturilor patrimoniale de autor**
Drepturile patrimoniale asupra materialelor create de ONE TOP SOLUTION SRL pot fi transferate către Beneficiar doar printr-un acord scris, explicit, și contra unei compensații stabilite de comun acord. Cedarea acestor drepturi se realizează doar printr-un act adițional semnat de ambele părți, care va preciza în mod clar obiectul cedării și condițiile acesteia.

17.3. **Opțiunea de cumpărare a drepturilor de autor**
Beneficiarul poate solicita transferul drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor create, printr-un act adițional, contra unei taxe echivalente cu x% din valoarea contractului sau cu o sumă fixă prestabilită.

17.4. **Limitarea drepturilor Beneficiarului**
Beneficiarul nu dobândește automat niciun drept asupra materialelor create, decât dacă acest lucru a fost convenit expres în scris. Beneficiarul nu poate modifica, reproduce, distribui sau reutiliza materialele create de ONE TOP SOLUTION SRL fără acordul scris al acestuia.

17.5. **Accesul la conturile de publicitate**
Dacă Prestatorul creează conturile de publicitate pe platforme precum Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads sau altele similare, acestea rămân în proprietatea și sub controlul exclusiv al ONE TOP SOLUTION SRL. Beneficiarul nu va avea acces direct la aceste conturi, campanii, audiențe sau alte setări, decât dacă părțile convin altfel în scris.

17.6. **Condiții de acces după rezilierea contractului**

Beneficiarul își pierde automat accesul la toate materialele și conturile gestionate de ONE TOP SOLUTION SRL. Excepție fac situațiile în care s-a stabilit altfel printr-un acord scris. Dacă Beneficiarul a suportat integral costurile campaniilor publicitare, ONE TOP SOLUTION SRL va

furniza Beneficiarului un raport detaliat al performanțelor campaniei, cu condiția achitării tuturor obligațiilor contractuale.

După rezilierea contractului, Beneficiarul nu va primi acces la audiențele personalizate, strategia de marketing utilizată și audiențele folosite în cadrul campaniilor desfășurate. ONE TOP SOLUTION SRL va ceda accesul Beneficiarului la conturile de publicitate utilizate, inclusiv Google Ads, Facebook Ads și alte platforme relevante, numai după achitarea integrală a tuturor facturilor restante. Acest transfer de acces se va realiza în termen de 7 zile lucrătoare de la confirmarea achitării integrale a datoriilor contractuale.

17.7. **Restricționarea accesului din cauza neplății**
În cazul neachitării obligațiilor financiare, Prestatorul va notifica Beneficiarul și îi va acorda un termen de 10 zile pentru remedierea situației înainte de a restricționa accesul la materialele și conturile publicitare.

17.8. **Sancțiuni pentru utilizarea neautorizată**
Utilizarea neautorizată a materialelor create de ONE TOP SOLUTION SRL, fără acordul scris al acestuia, atrage răspunderea Beneficiarului pentru prejudiciile cauzate, inclusiv suportarea daunelor-interese și a altor măsuri legale. ONE TOP SOLUTION SRL își rezervă dreptul de a iniția acțiuni legale pentru protejarea drepturilor sale și recuperarea pierderilor cauzate.

17.9. **Dispoziții suplimentare**

Orice modificare sau extindere a drepturilor de autor și accesului la materialele contractate trebuie stabilită printr-un act adițional semnat de ambele părți.

18. Garanția serviciilor oferite

18.1. Prestatorul garantează că serviciile prestate respectă cerințele Beneficiarului și bunele practici în domeniu. În cazul unor erori sau neconformități ale serviciilor, Prestatorul se obligă să le corecteze fără costuri suplimentare, în termen de 5 zile de la notificarea scrisă a Beneficiarului.

19. Protecția datelor personale (GDPR)

19.1. Părțile se obligă să respecte prevederile GDPR privind protecția datelor personale. ONE TOP SOLUTION SRL va prelucra datele Beneficiarului exclusiv în scopul executării contractului și nu le va divulga către terți, cu excepția cazului în care există o obligație legală.

20. Limitarea răspunderii Prestatorului

20.1. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru pierderi financiare suferite de Beneficiar ca urmare a modificărilor efectuate de platforme terțe (Google, Facebook, etc.), probleme tehnice sau atacuri cibernetice asupra infrastructurii acestora. De asemenea, Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru modificările de algoritmi ai platformelor de publicitate care pot influența performanța campaniilor desfășurate.

21. Încetarea contractului în caz de forță majoră

21.1. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 60 de zile și împiedică executarea obligațiilor contractuale, fiecare parte poate solicita încetarea contractului fără penalități.

22. Suport tehnic și actualizări

22.1. Prestatorul va oferi Beneficiarului suport tehnic de bază pentru implementarea serviciilor contractate, fără costuri suplimentare. Pentru cereri suplimentare care necesită modificări complexe sau mentenanță, Prestatorul poate percepe o taxă suplimentară, stabilită printr-un act adițional.

23. Menţiuni finale

23.1. Orice solicitare din partea beneficiarului privind modificarea circumstanțelor apărute după semnarea contractului poate fi acceptată și soluționată doar prin act adițional, în care vor fi specificate implicațiile asupra desfășurării contractului.

23.2. Prezentul contract a **fost încheiat la data de 01.01.2026**, în două exemplare electronice (.pdf), câte unul pentru fiecare parte. Fiecare parte va tipări contractul, îl va semna (preferabil pe fiecare pagină), va înscrie data semnării și va transmite varianta semnată și scanată celorlalte părți. În acest mod, fiecare parte va deține un original cu propria semnătură și o copie scanată cu semnătura celeilalte / celorlalte părți.

23.3. Contractul la distanță este considerat încheiat în momentul în care ambele părți l-au semnat și transmis reciproc exemplarele semnate.

Companie

ONE TOP SOLUTION SRL

Administrator Constantin Augustin Ciobanu

Beneficiar

SURIE INVEST MANAGEMENT S.R.L.

Administrator Pălașan Horia Bucur